

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Сумський державний університет
Науковий центр прикладних екологічних досліджень СумДУ

Надано статус нормативного документу
СумДУ наказом ректора
№ 0984 від 01 жовтня 2025 р.

ПАМ'ЯТКА
«Вимоги екологічного законодавства в частині,
що стосується діяльності СумДУ»

Суми 2025 р.

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 2
СумДУ		Версія 01

ЗМІСТ

1. Загальні положення.....	3
2. Охорона атмосферного повітря	4
2.1. Вимоги законодавства у сфері охорони атмосферного повітря.....	5
2.2. Штрафні санкції за порушення або не виконання вимог екологічного законодавства в сфері охорони атмосферного повітря.....	13
3. Водокористування.....	15
3.1. Вимоги законодавства у сфері водокористування.....	15
3.2. Штрафні санкції за порушення або не виконання вимог екологічного законодавства в сфері водокористування.....	20
4. Охорона земель.....	21
4.1. Вимоги законодавства у сфері охорони земель	21
4.2. Штрафні санкції за порушення або не виконання вимог екологічного законодавства у сфері охорони земель	25
5. Управління відходами	26
5.1. Окремі терміни та визначення.....	26
5.2. Вимоги законодавства у сфері управління відходами	27
5.2. Додаткові вимоги щодо управління окремими видами відходів	31
5.3. Штрафні санкції за порушення або не виконання вимог екологічного законодавства у сфері управління відходами	31
6. Утримання та охорона об'єктів природно-заповідного фонду.....	33
6.1. Вимоги законодавства у сфері утримання та охорони об'єктів природно-заповідного фонду	33
6.2. Штрафні санкції за порушення або не виконання вимог екологічного законодавства у сфері утримання та охорони об'єктів природно-заповідного фонду.....	34
7. Утримання та охорона зелених насаджень.....	35
7.1. Вимоги законодавства у сфері утримання та охорони зелених насаджень	35
7.2. Штрафні санкції за порушення або не виконання вимог екологічного законодавства у сфері утримання та охорони зелених насаджень	36
8. Наукова діяльність	37
8.1. Вимоги законодавства щодо проведення наукових досліджень та впровадження результатів НДР.....	37
8.2. Штрафні санкції за порушення або не виконання вимог щодо проведення наукових досліджень та впровадження результатів НДР	37
9. Додаткові вимоги законодавства щодо подання звітності.....	38
10. Додаткові штрафні санкції	38
Додаток 1. Охоронне зобов'язання СумДУ щодо парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Басівський»	39

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 3
СумДУ		Версія 01

1. Загальні положення

Рішенням вченої ради університету (протокол №5 від 11.11.2021 р.) схвалено другу версію Екологічної політики СумДУ, яка, серед іншого, включає зобов'язання щодо запровадження, підтримання та постійного вдосконалення системи екологічного управління, як складової загальної системи управління університетом.

Результати реалізації Екологічної політики СумДУ є важливими при оцінці діяльності університету міжнародними партнерами та враховуються міжнародними рейтингами.

Розподіл повноважень на загальноуніверситетському рівні в сфері екологізації діяльності СумДУ закріплено Наказом ректора від 29.07.2025 р. № 0759-I.

Екологічна діяльність СумДУ включає:

- обов'язкову діяльність, що регламентована вимогами чинного законодавства;
- добровільну діяльність, яка полягає у прийнятті додаткових добровільних зобов'язань екологічного спрямування та їх виконання.

Ключовою відмінністю обов'язкової екологічної діяльності від добровільної є наявність штрафних санкцій з боку держави за порушення або не виконання вимог екологічного законодавства, які накладаються як на посадових осіб так і на юридичні особи, а також нарахування збитків і втрат, заподіяних державі у результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Розмір штрафних санкцій визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Нарахування збитків і втрат, що заподіяні державі в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища здійснюється за окремими відомчими методиками у кожному конкретному випадку.

Ця пам'ятка призначена для вдосконалення обов'язкової екологічної діяльності СумДУ.

СумДУ відноситься до суб'єктів господарювання. На університет розповсюджуються усі вимоги екологічного законодавства, що стосуються суб'єктів господарювання.

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 4
СумДУ		Версія 01

2. Охорона атмосферного повітря

Вимоги законодавства в сфері охорони атмосферного повітря встановлюються по відношенню до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними та пересувними джерелами.

Стаціонарне джерело забруднення атмосфери – підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Приклади стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин, що наявні (або можуть бути у наявності) в університеті, на які необхідно отримувати дозвіл на викиди:

- паливне обладнання котельних, топкових;
- зварювальні апарати, газорізки;
- металообробне обладнання;
- деревообробне обладнання;
- витяжні лабораторні шафи;
- технологічне обладнання НДІ МІНДІП;
- обладнання їдальні (процеси жарки, випічки з дріжджового тіста);
- басейн (у разі застосування хлору).

Пересувне джерело забруднення атмосфери - транспортний засіб, рух якого супроводиться викидом в атмосферу забруднюючих речовин.

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 5
СумДУ		Версія 01

2.1. Вимоги законодавства у сфері охорони атмосферного повітря

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні ¹	Примітки
1	2	3	4	5
2.1	Наявність дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців або подання декларації про провадження господарської діяльності	Закон України «Про охорону атмосферного повітря» <u>Витяг:</u> Стаття 11. Регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел -- // -- // -- <u>Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу на викиди, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища або через центри надання адміністративних послуг.</u> Порядок проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 302 У період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб'єктами господарювання на підставі безоплатного подання до дозвільних органів та суб'єктів надання публічних	Петруша О.М.	Дозволи необхідно отримувати на усі стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин. Дозвіл на викиди необхідно отримувати окремо на кожен майданчик де наявні стаціонарні джерела викидів Термін дії дозволів визначений в дозволах. У період воєнного стану замість отримання дозволу на викиди може подаватися декларація про провадження господарської діяльності. Після припинення або скасування воєнний стану протягом трьох місяців необхідно отримати дозволи на викиди.

¹ Відповідальні за організацію та забезпечення виконання вимог законодавства відповідно до повноважень, що визначені Наказом ректора від 29.07.2025 р. № 0759-I

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 6
СумДУ		Версія 01

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні ¹	Примітки
1	2	3	4	5
		(електронних публічних) послуг декларації про провадження господарської діяльності (далі - декларація), що містить відомості згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18 березня 2022 р. № 314, без отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами викидів.		
2.2	Виконання вимог, передбачених дозволами на викиди забруднюючих речовин	Закон України «Про охорону атмосферного повітря» <u>Витяг:</u> Стаття 10. Обов'язки суб'єктів господарювання щодо охорони атмосферного повітря Суб'єкти господарювання, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов'язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов'язані: здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо;	Петруша О.М. Чорноус А.М.	
2.3	Дотримання нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин	Закон України «Про охорону атмосферного повітря» <u>Витяг:</u> Стаття 33. Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря Особи, винні у: --//-- перевищенні нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел в атмосферне	Петруша О.М.	Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин встановлюються в дозволах на викиди

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 7
СумДУ		Версія 01

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні ¹	Примітки
1	2	3	4	5
		повітря та нормативів гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел; перевищенні нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел; --//-- - несуть відповідальність згідно з законом.		
2.4	Обладнання місць відбору проб організованих стаціонарних джерел викидів для вимірювання параметрів газопилового потоку	Абзац тринадцятий частини першої статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»	Петруша О.М.	
2.5	Протоколи інструментально-лабораторного контролю параметрів стаціонарних джерел викидів, що підлягають внутрішньому контролю	Закон України «Про охорону атмосферного повітря» <u>Витяг:</u> Стаття 10. Обов'язки підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності щодо охорони атмосферного повітря Підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов'язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов'язані: -- // -- // -- забезпечувати здійснення періодичних та/або автоматизованих інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин пересувних джерел та організованих стаціонарних джерел викидів і ефективності роботи газоочисних установок відповідно до правил, що затверджуються центральним	Петруша О.М.	Необхідність такого контролю визначається в дозволах на викиди. В дозволах на викиди зазначається де встановлений обов'язковий контроль.
2.6	Протоколи інструментально-лабораторного вимірювання параметрів викидів забруднюючих речовин пересувних джерел (автотранспорту)		Міцура О.А.	

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 8
СумДУ		Версія 01

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні ¹	Примітки
1	2	3	4	5
		органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; Стаття 17. Заходи щодо відвернення і зменшення забруднення атмосферного повітря викидами транспортних та інших пересувних засобів і установок та впливу їх фізичних факторів -- // -- // -- Проектування, виробництво та <u>експлуатація</u> транспортних та інших пересувних засобів і установок, вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах яких перевищує нормативи або рівні впливу фізичних факторів, забороняються Стаття 29. Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря здійснюється підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності в процесі їх господарської та іншої діяльності, якщо вона справляє шкідливий вплив на стан атмосферного повітря. Вимоги щодо контролю стаціонарних джерел викидів зазначені у дозволах на викиди забруднюючих речовин		
2.7	Дотримання інших вимог, передбачених дозволами на викиди забруднюючих речовин	Закон України «Про охорону атмосферного повітря» <u>Витяг:</u> Стаття 10. Обов'язки підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності щодо охорони атмосферного повітря	Петруша О.М.	

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 9
СумДУ		Версія 01

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні ¹	Примітки
1	2	3	4	5
2.8	Дотримання правил технічної експлуатації установок очистки газу	Підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов'язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов'язані: здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо; Правила технічної експлуатації установок очистки газу, затверджені Наказом Міндовкілля від 06.02.2009 р. № 52	Петруша О.М.	Вимога актуальна за наявності газоочисних установок (циклони, фільтри тощо)
2.9	Ведення щоденного обліку часу роботи стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу	Абзац дванадцятий частини першої статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»	Петруша О.М.	
2.10	Постановка СумДУ на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря	Закон України «Про охорону атмосферного повітря» <u>Витяг:</u> Стаття 31. Державний облік у галузі охорони атмосферного повітря Державному обліку в галузі охорони атмосферного повітря підлягають: об'єкти, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей та на стан атмосферного повітря; Інструкція про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що	Петруша О.М.	

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 10
СумДУ		Версія 01

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні ¹	Примітки
1	2	3	4	5
		викидаються в атмосферне повітря, затверджена Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 10.05.2002 № 177 <u>Витяг:</u> 2. Критерії взяття на державний облік об'єктів, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря Узяття на державний облік здійснюється за такими критеріями: об'єктів - якщо в їх викидах присутня хоча б одна забруднююча речовина (або група речовин), потенційний викид якої рівний або перевищує величину, зазначену в Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік (додаток 1)		
2.11	Подання статистичних звітів за формою № 2-ТП (повітря)(річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів»	Порядок ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 1655 <u>Витяг:</u> 3. Державний облік включає: взяття на облік об'єктів, які справляють шкідливий вплив; ведення на об'єктах первинного обліку стаціонарних джерел, які справляють шкідливий вплив; складення державної статистичної звітності в галузі охорони атмосферного повітря за стаціонарними та пересувними джерелами, які справляють шкідливий вплив; 5. На об'єктах, узятих на державний облік, ведеться за встановленою формою первинна звітна документація, що стосується стаціонарних джерел, які справляють шкідливий	Петруша О.М.	

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 11
СумДУ		Версія 01

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні ¹	Примітки
1	2	3	4	5
		вплив, роботи установок очищення газів, виконання заходів, пов'язаних із зменшенням обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. На підставі зазначеної документації складається державна статистична звітність, яка в установленому порядку надається територіальним органам Держстату за місцезнаходженням стаціонарного джерела викиду. Закон України "Про державну статистику" Витяг: Стаття 18. Основні права і обов'язки респондентів Респонденти мають право знати, які первинні дані про них збираються у процесі статистичних спостережень, з якою метою, як, ким і з якою метою будуть використовуватися. Респонденти зобов'язані безкоштовно (за винятком проведення окремих вибіркового обстежень фізичних осіб або сукупностей таких осіб, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацію за витрату часу) в повному обсязі за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені строки подавати органам державної статистики достовірну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку. Форма державного статистичного спостереження № 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів" затверджена Наказом Держстату України від 04.04.2024 р. № 84		

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 12
СумДУ		Версія 01

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні ¹	Примітки
1	2	3	4	5
2.12	Сплата податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення	Податковий Кодекс України (Розділ VIII) Закон України «Про охорону атмосферного повітря» <u>Витяг:</u> Стаття 10. Обов'язки підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності щодо охорони атмосферного повітря Підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов'язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов'язані: -- // -- // -- своєчасно і в повному обсязі сплачувати екологічний податок.	Петруша О.М. Касьяненко В.О. Барикіна Н.І.	Податок за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин повинен охоплювати усі викиди з усіх стаціонарних джерел

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 13
СумДУ		Версія 01

2.2. Штрафні санкції за порушення або не виконання вимог екологічного законодавства в сфері охорони атмосферного повітря

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Витяг:

Стаття 77¹. Самовільне випалювання рослинності або її залишків

Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста вісімдесяти до трьохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян* і на посадових осіб - від дев'ятисот до однієї тисячі двохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьохсот шістдесяти до семисот двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від однієї тисячі двохсот шістдесяти до однієї тисячі восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 78. Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів

Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади або недодержання вимог, передбачених наданим дозволом, інші порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря або перевищення технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих речовин та нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел під час експлуатації технологічного устаткування, споруд і об'єктів -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Перевищення гранично допустимих рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря або вплив фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у випадках, коли необхідність одержання такого дозволу передбачена законодавством, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 79. Недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд

Введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, які не відповідають вимогам щодо охорони атмосферного повітря, -

тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення правил експлуатації, а також невикористання встановлених споруд, устаткування, апаратури для очищення і контролю викидів в атмосферу -

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 14
СумДУ		Версія 01

Стаття 81. Експлуатація автотранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах

Експлуатація громадянами автотранспортних та інших пересувних засобів і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень впливу фізичних факторів, здійснюваного ними під час роботи, перевищують установлені нормативи, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

*** Примітка:** Відповідно до пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового Кодексу України, якщо норми інших законів містять посилання на **неоподатковуваний мінімум доходів громадян**, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі **17 гривень**.

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Витяг:

Стаття 34. Відшкодування шкоди, завданої порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря

Шкода, завдана порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря, підлягає відшкодуванню в повному обсязі.

Розмір відшкодування збитків визначається згідно *Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря*, затвердженої Наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України 28 квітня 2020 року № 277.

Санкції за несплату екологічного податку визначаються податковим законодавством.

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 15
СумДУ		Версія 01

3. Водокористування

3.1. Вимоги законодавства у сфері водокористування

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні	Примітки
1	2	3	4	5
3.1	Наявність договорів про водопостачання (поставку води) та/або про водовідведення	Водний Кодекс України <u>Витяг:</u> Стаття 42. Водокористувачі -- // -- // -- Вторинні водокористувачі (абоненти) - це ті, які не мають власних водозабірних споруд, отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води у системи таких первинних водокористувачів на підставі договору про водопостачання (поставку води) та/або про водовідведення без отримання дозволу на спеціальне водокористування.	Петруша О.М.	Договори повинні охоплювати усі майданчики СумДУ, де здійснюється споживання води від первинних водокористувачів та відведення стічних вод до систем централізованого водовідведення
3.2	Економне використання водних ресурсів	Пункт 1 частини першої статті 44 Водного Кодексу України	Бріжаний О.В. Король О. В. Міцура О.А. Петруша О.М. Чорноус А.М.	Фактично виконання вимоги перевіряється через наявність ознак економного використання і відсутність ознак не економного використання водних ресурсів
3.3	Використання ефективних сучасних технічних засобів і технологій для утримання своєї території в належному стані, а також здійснення заходів щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими,	Пункт 4 частини першої статті 44 Водного Кодексу України	Міцура О.А.	

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 16
СумДУ		Версія 01

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні	Примітки
1	2	3	4	5
	сніговими) водами			
3.4	Подання звітів про водокористування за формою № 2ТП-водгосп (річна), затвердженою наказом Мінприроди № 78	Водний Кодекс України Витяг: Стаття 25. Державний облік водокористування -- // -- // -- Державний облік та аналіз стану водокористування здійснюються шляхом подання водокористувачами звітів про водокористування. -- // -- // -- Порядок ведення державного обліку водокористування, затверджений Наказом Мінприроди від 16.03.2015 р. № 78 Витяг: 1.3. Організація ведення державного обліку водокористування здійснюється Держводагентством. Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) (далі – Звіт). -- // -- // -- 1.5. Під час державного обліку водокористування систематизуються дані про водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов'язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, та: -- // -- // -- забирають воду з водопровідних мереж або інших систем водопостачання в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом	Петруша О.М.	

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 17
СумДУ		Версія 01

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні	Примітки
1	2	3	4	5
		календарного року) і передають зворотні (стічні) води до систем водовідведення		
3.5	Належним чином збирати, транспортувати та очищувати стічні води <u>від об'єкту, який не приєднаний до системи централізованого водовідведення</u>. Повинен бути укладений договір із суб'єктом (-ами) господарювання, які надають послуги транспортування та очищення стічних вод.	<i>Закон України «Про водовідведення та очищення стічних вод»</i> <i>Витяг:</i> Стаття 13. Місцеві правила у сфері водовідведення 1. Місцеві правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту встановлюють вимоги до приймання стічних вод населеного пункту. <i>Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Суми, затверджені рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.01.2019 № 4</i> <i>Витяг:</i> 1.8. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асепізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки через зливальні станції або пункти виробника, у разі їх відсутності місця скиду таких стічних вод визначаються у договорі. Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод визначаються цими Правилами. ... 7.2. Улаштування, експлуатація вигрібних ям та збирання рідких відходів з неканалізованих об'єктів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства	Бріжатиї О.В. Міцура О.А.	Якщо укладається договір не з КП “Міськводоканал” Сумської міської ради, то перед укладанням договору з «Перевізником» стоків необхідно перевірити наявність у нього чинного договору на приймання стоків з «Виробником» – КП “Міськводоканал” Сумської міської ради чи іншим підприємством, що може приймати та очищувати такі стоки

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 18
СумДУ		Версія 01

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні	Примітки
1	2	3	4	5
		охорони здоров'я України від 17.03.2011 №145. 7.4. Стоки вигрібних ям не повинні містити значні механічні домішки й пісок, БСКповн. не повинне перевищувати 1000 мг/л. 7.5. Вигріб слід очищати в міру його заповнення, відповідно до об'єму використаної води. 7.6. Скидати рідкі відходи з вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється. 7.7. Перевезення рідких відходів до місця їхнього скидання зливної станції або пункту здійснюється силами перевізника. 7.8. Перевізник перед початком здійснення господарської діяльності з перевезення рідких відходів зобов'язаний укласти договір з виробником на скид рідких відходів, яким визначаються умови приймання та сплати за очищення стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів. 7.9. Перевезення рідких відходів від місця їхнього збору до зливної камери або пункту здійснюється тільки спеціально обладнаними для цього транспортними засобами (асенізаційними машинами), що унеможливлюють їх розвіювання, розсипання, розливання та розпилення, а також забезпечують зручність під час їх завантаження та вивантаження. 7.10. Перевізник зобов'язаний надавати на вимогу виробника інформацію про найменування та адреси об'єктів юридичних і фізичних осіб, звідки проводився вивіз стічних вод, і дані про якісний, хімічний склад і обсяг їхніх стоків.		

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 19
СумДУ		Версія 01

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні	Примітки
1	2	3	4	5
		<i>Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України 17.03.2011 № 145</i> <u>Витяг:</u> 2.21. Рідкі відходи (фекалії, сеча, помиї), що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, допускається зберігати у вигрібних ямах (вигребах). У разі наявності дворових вбиралень вигрібна яма може бути спільною. Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. Об'єм вигребу розраховується виходячи з чисельності населення, що ним користується. Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється. 2.22. Вигреби повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м.		

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 20
СумДУ		Версія 01

3.2. Штрафні санкції за порушення або не виконання вимог екологічного законодавства в сфері водокористування

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Витяг:

Стаття 60. Порушення правил водокористування

Забір води з порушенням планів водокористування, самовільне проведення гідротехнічних робіт, безгосподарне використання води (добутої або відведеної з водних об'єктів), порушення правил ведення первинного обліку кількості вод, що забираються з водних об'єктів і скидаються до них, та визначення якості вод, що скидаються, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Обмеження у будь-який спосіб безперешкодного або безоплатного доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім випадків, передбачених законом, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 21
СумДУ		Версія 01

4. Охорона земель

4.1. Вимоги законодавства у сфері охорони земель

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні	Примітки
1	2	3	4	5
4.1	Наявність документів, що підтверджують права на користування земельними ділянками	Земельний Кодекс України <u>Витяг:</u> Стаття 125. Виникнення права на земельну ділянку Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Стаття 126. Оформлення речових прав на земельну ділянку Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".	Міцура О.А.	
4.2	Забезпечувати захист земель від забруднення, засмічення	Закон України «Про охорону земель» <u>Витяг:</u> Стаття 35. Вимоги до власників і землекористувачів, у тому числі орендарів, земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності Власники і землекористувачі, в тому числі орендарі, земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов'язані: -- // -- // -- забезпечувати захист земель від ерозії, виснаження, забруднення, засмічення, засолення, осолонцювання, підкислення, перезволоження, підтоплення, заростання бур'янами, чагарниками і дрібноліссям; -- // -- // --	Міцура О.А.	
4.3	Забезпечення режиму охорони та збереження земельних ділянок, водних та інших	Частина п'ята статті 38 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»	Міцура О.А.	Стосується території парку-пам'ятки садово-

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 22
СумДУ		Версія 01

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні	Примітки
1	2	3	4	5
	природних об'єктів, оголошених парками-пам'ятками садово-паркового мистецтва.			паркового мистецтва «Басівський»
4.4	Дотримання заборони щодо здійснення будь-якої діяльності на землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного або історико-культурного призначення, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-культурних комплексів та об'єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням	Частина третя статті 7 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»	Міцура О.А. Лобода А.М.	
4.5	Не допущення забруднення земель і ґрунтів, зумовленого господарською та іншою діяльністю СумДУ, понад встановлені гранично допустимі концентрації небезпечних речовин	Частина перша статті 167 Земельного Кодексу України	Міцура О.А.	
4.6	Додержання правового режиму використання територій водоохоронних зон, прибережних захисних смуг та пляжних зон	Згідно статті 14 ² Земельного Кодексу України Держекоінспекція здійснює контроль за додержанням правового режиму використання територій водоохоронних зон, прибережних захисних смуг та пляжних зон; Земельний Кодекс України	Бріжатий О.В.	Має відношення до СумДУ у разі наявності у користуванні університету

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 23
СумДУ		Версія 01

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні	Примітки
1	2	3	4	5
		<u>Витяг:</u> Стаття 61. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах 1. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. 2. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється: а) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво; б) зберігання та застосування пестицидів і добрив; в) влаштування літніх таборів для худоби; г) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних, а також інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, майданчиків для занять спортом на відкритому повітрі, об'єктів фізичної культури і спорту, які не є об'єктами нерухомості), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; г) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо; д) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; е) випалювання сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. У прибережних захисних смугах дозволяються реконструкція, реставрація та капітальний ремонт існуючих об'єктів.		таких територій

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 24
СумДУ		Версія 01

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні	Примітки
1	2	3	4	5
		3. Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися та мати відповідні під'їзні шляхи, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. 4. Режим господарської діяльності на земельних ділянках прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах встановлюється законом. 5. У прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм та островів, крім випадків, передбачених законом. Такі огорожі або інші конструкції демонтуються їхніми власниками протягом десяти днів після одержання письмової вимоги місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. У разі невиконання такої вимоги зазначені огорожі або інші конструкції демонтуються за рішеннями місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. Видатки відповідного місцевого бюджету, пов'язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їхніми власниками. У разі якщо неможливо встановити власника огорожі або інших конструкцій чи особу, за рішенням якої вони були встановлені, оплата робіт, пов'язаних із демонтажем, покладається на особу, у користуванні якої перебуває земельна ділянка, на якій встановлена огорожа або інші конструкції.		

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 25
СумДУ		Версія 01

4.2. Штрафні санкції за порушення або не виконання вимог екологічного законодавства у сфері охорони земель

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Витяг:

Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель

Псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, нафтою та нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невжиття заходів по боротьбі з бур'янами -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 53. Порушення правил використання земель

Використання земель не за цільовим призначенням, невиконання природоохоронного режиму використання земель, розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, які негативно впливають на стан земель, неправильна експлуатація, знищення або пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 53¹. Самовільне зайняття земельної ділянки

Самовільне зайняття земельної ділянки -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 53³. Зняття та перенесення ґрунтового покриття земельних ділянок без спеціального дозволу

Зняття та перенесення ґрунтового покриття земельних ділянок з порушенням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, визначених у документації із землеустрою, або за відсутності такої документації (крім випадків, якщо відповідно до закону розроблення документації із землеустрою не вимагається) -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 53⁴. Незаконне заволодіння ґрунтовим покритвом (поверхневим шаром) земель

Незаконне заволодіння ґрунтовим покритвом (поверхневим шаром) земель -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Методика визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства, затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища 27.10.1997 № 171 (у редакції наказу Мінприроди 04.04.2007 № 149.

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 26
СумДУ		Версія 01

5. Управління відходами

5.1. Окремі терміни та визначення

Закон України «Про управління відходами»

Витяг:

відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися;

відходи, що не є небезпечними, - відходи, які не мають властивостей, що роблять їх небезпечними, наведені в невичерпному [Переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними](#), наведено в додатку 3;

небезпечні відходи - відходи, що мають одну чи більше властивостей, що роблять їх небезпечними, наведених у [Переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними](#) (додаток 3);

медичні відходи - відходи, що утворюються внаслідок здійснення діяльності з медичного обслуговування або ветеринарної практики, здійснення експертиз та досліджень у сфері охорони здоров'я, ветеринарної медицини, у тому числі наукових або дослідницьких робіт;

побутові відходи - змішані та/або роздільно зібрані відходи від домогосподарств, включаючи відходи паперу, картону, скла, пластику, деревини, текстилю, металу, упаковки, біовідходи, відходи електричного та електронного обладнання, відходи батарей та акумуляторів, небезпечні відходи у складі побутових, великогабаритні та ремонтні відходи, а також змішані та/або роздільно зібрані відходи з інших джерел, якщо ці відходи подібні за своїм складом до відходів домогосподарств;

управління відходами - комплекс заходів із збирання, перевезення, оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів, включаючи нагляд за такими операціями та подальший догляд за об'єктами видалення відходів;

оброблення відходів - операція з відновлення або видалення відходів, включаючи підготовку відходів до таких операцій;

відновлення відходів - операція, у результаті якої відходи використовуються для корисних цілей, замінюючи матеріали, які мали бути використані для виконання певної функції або які підготовлені для виконання цієї функції на підприємстві чи в іншій господарській діяльності. [Перелік операцій з відновлення відходів](#) наведено в додатку 2;

відновлення матеріалів - будь-яка операція з відновлення матеріалів, інша, ніж виробництво енергії та перетворення відходів у матеріали, що можуть бути використані як паливо або для іншого виробництва енергії, яка може включати підготовку відходів до повторного використання, рециклінг, зворотне заповнення та інші операції;

рециклінг - операція з відновлення, у результаті якої відходи переробляються у продукцію, матеріали або речовини для їх використання за первинною або іншою метою. Ця операція включає перероблення органічного матеріалу, але не включає виробництва енергії чи перетворення відходів у матеріали, що можуть бути використані як паливо або як матеріали для зворотного заповнення;

видалення відходів - операція, що не є відновленням відходів, навіть якщо одним із наслідків такої операції є використання речовин або енергії. [Перелік операцій з видалення відходів](#) наведено в додатку 1;

суб'єкт господарювання у сфері управління відходами - юридична особа або фізична особа-підприємець, що здійснює збирання, купівлю, зберігання, перевезення, відновлення та/або видалення відходів відповідно до законодавства;

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 27
СумДУ		Версія 01

5.2. Вимоги законодавства у сфері управління відходами

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні	Примітки
1	2	3	4	5
5.1	Призначати відповідальних осіб у сфері управління відходами	Пункт 10 частини другої статті 16 Закону України «Про управління відходами»	Карпуша В.Д. Міцура О.А. Козій І.С. Петруша О.М. Лобода А.М.	
5.2	Розробити та виконувати план управління відходами	Пункт 7 частини другої статті 16 Закону України «Про управління відходами» Стаття 53. Закону України «Про управління відходами» Витяг: Утворювачі відходів, які подають декларацію про відходи відповідно до цього Закону, суб'єкти господарювання у сфері управління відходами розробляють плани управління відходами. Плани управління відходами розробляється згідно Порядку, затвердженого Наказом Міндовкілля від 09.08.2024 р. № 1003	Міцура О.А.	
5.3	Запобігати утворенню відходів	Пункт 1 частини другої статті 16 Закону України «Про управління відходами»	Міцура О.А. Козій І.С. Петруша О.М. Лобода А.М. Король О. В. Бріжатий О.В. Чорноус А.М.	

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 28
СумДУ		Версія 01

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні	Примітки
1	2	3	4	5
5.4	Зменшувати обсяги утворення відходів	<i>Пункт 1 частини другої статті 16 Закону України «Про управління відходами»</i>	Міцура О.А. Козій І.С. Петруша О.М. Лобода А.М. Король О. В. Бріжаний О.В. Чорноус А.М.	
5.5	Класифікувати свої відходи відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів	<i>Пункт 2 частини другої статті 16 Закону України «Про управління відходами» Порядок класифікації відходів та Національний перелік відходів затверджені постановою КМУ від 20 жовтня 2023 р. № 1102</i>	Міцура О.А.	
5.6	Не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені	<i>Пункт 5 частини другої статті 16 Закону України «Про управління відходами»</i>	Міцура О.А. Козій І.С. Петруша О.М. Лобода А.М. Король О. В. Бріжаний О.В. Чорноус А.М.	
5.7	Забезпечувати у встановленому порядку роздільне збирання побутових відходів за наявності об'єкта оброблення відходів	<i>Пункт 3 частини другої статті 31 Закону України «Про управління відходами»</i>	Міцура О.А.	
5.8	Забезпечення вимог щодо збирання відходів, встановлених чинними нормативно-правовими актами	<i>Пункт 1 частини другої статті 17 16 Закону України «Про управління відходами»</i>	Міцура О.А. Козій І.С. Петруша О.М. Лобода А.М.	

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 29
СумДУ		Версія 01

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні	Примітки
1	2	3	4	5
5.9	Забезпечувати зберігання відходів у спосіб, що є безпечним для здоров'я людини та навколишнього природного середовища	Частина третя статті 13 Закону України «Про управління відходами»	Міцура О.А. Козій І.С. Петруша О.М. Лобода А.М.	
5.10	Обробляти відходи самостійно, <u>за наявності дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів</u>	Пункт 3 частини другої статті 16 Закону України «Про управління відходами»	Міцура О.А.	Здійснюється оброблення зелених відходів від утримання зелених насаджень (компостування). Дозвіл відсутній. Є варіант вивести ці рослинні залишки з категорії відходів
5.11	Передавати відходи, <u>протягом одного року з моменту їх утворення</u> , для оброблення суб'єктам господарювання у сфері управління відходами, які мають такий дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів	Пункт 3 частини другої статті 16 Закону України «Про управління відходами» Частина третя статті 13 Закону України «Про управління відходами»	Міцура О.А. Козій І.С. Петруша О.М. Лобода А.М.	
5.12	Передавати небезпечні відходи протягом одного року з моменту їх утворення, для оброблення суб'єктам господарювання, які мають дозволи на здійснення операцій з оброблення відходів та	Пункт 3 частини другої статті 16 Закону України «Про управління відходами» Частина третя статті 13 Закону України «Про управління відходами»	Міцура О.А. Козій І.С. Петруша О.М. Лобода А.М.	

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 30
СумДУ		Версія 01

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні	Примітки
1	2	3	4	5
	ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами	<i>Пункт 3 частини другої статті 27 Закону України «Про управління відходами»</i>		
5.13	Мати договір / договори про надання послуги з управління побутовими відходами з виконавцем відповідної послуги та вносити плату за надання такої послуги відповідно до встановлених тарифів	<i>Пункт 4 частини другої статті 16 Закону України «Про управління відходами»</i>	Міцура О.А.	
5.14	Вести облік відходів, що утворилися в результаті діяльності університету, та подавати відповідну звітність	<i>Пункт 6 частини другої статті 16 Закону України «Про управління відходами»</i> <i>Порядок ведення державного обліку відходів та подання звітності затверджений Наказом Міндовкілля України від 26 листопада 2024 р. № 1534</i>	Міцура О.А.	
5.15	Подавати декларацію про відходи	<i>Пункт 12 частини другої статті 16 Закону України «Про управління відходами»</i> подавати декларацію про відходи, якщо діяльність такого утворювача відходів призводить до утворення небезпечних відходів або річний обсяг утворення відходів, що не є небезпечними, перевищує 50 тонн.	Міцура О.А.	
5.16	Подавати статистичні звіти про відходи за формою №1-відходи (річна) "Звіт про відходи"	<i>Пункт 6 частини другої статті 16 Закону України «Про управління відходами»;</i> <i>Наказ Держстату від 19.04.2024 р. № 125</i>	Міцура О.А.	

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 31
СумДУ		Версія 01

5.2. Додаткові вимоги щодо управління окремими видами відходів

Управління азбестовмісними відходами здійснюється з урахуванням Державних санітарних норм і правил «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05.06.2023 року № 1013.

Управління медичними відходами здійснюється з урахуванням Державних санітарних норм та правил «Порядок управління медичними відходами, у тому числі вимоги щодо безпечності для здоров'я людини під час утворення, збирання, зберігання, перевезення, оброблення таких відходів», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України 31 жовтня 2024 року № 1827.

Управління відходами від руйнувань здійснюється з урахуванням Порядку управління відходами, що утворились у зв'язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1073.

5.3. Штрафні санкції за порушення або не виконання вимог екологічного законодавства у сфері управління відходами

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Витяг:

Стаття 82. Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення

Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 82¹. Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів

Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів з порушенням встановлених строків, а так само порядку подання такої звітності -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 82². Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації

Виробництво продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 32
СумДУ		Версія 01

Стаття 82³. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитам посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними

Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитам посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 82⁴. Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу

Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 82⁵. Порухення правил передачі відходів

Передача відходів з порушенням установлених правил на зберігання, оброблення або видалення підприємствам чи організаціям, що не мають відповідного дозволу на проведення цих операцій, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 82⁷. Порухення вимог законодавства у сфері хімічних джерел струму

Порушення порядку обліку придбання та експлуатації хімічних джерел струму або порядку обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ненадання в установленому порядку інформації або надання неправдивої інформації щодо обсягів придбання та експлуатації нових хімічних джерел струму, обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Непередача в установленому порядку відпрацьованих небезпечних хімічних джерел струму ємністю 7 А/год та більше на утилізацію підприємствам, що здійснюють діяльність із заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 33
СумДУ		Версія 01

6. Утримання та охорона об'єктів природно-заповідного фонду

6.1. Вимоги законодавства у сфері утримання та охорони об'єктів природно-заповідного фонду

Право Сумського державного університету на постійне користування земельною ділянкою в межах парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Басівський» закріплено державним актом № 59 від 13.07.1995 р. відповідно до рішення Сумської міської ради від 18.10.1994 р. №546.

№ 1	Вимоги 2	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги 3	Відповідальні 4	Примітки 5
6.1	Дотримання режиму території та об'єкта природно-заповідного фонду з урахуванням їх класифікації та цільового призначення	<i>Закон України «Про природно-заповідний фонд України»</i> <i>Стаття 5</i> <u>Витяг:</u> режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду визначаються у положеннях про них	Міцура О.А.	
6.2	Дотримання охоронного зобов'язання щодо парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Басівський»		Міцура О.А.	Копія охоронного зобов'язання наведена у додатку 1
6.3	Виконання вимог до охоронних знаків та аншлаків на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Басівський»	<i>Положення про єдині державні знаки та аниклаги на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України, затверджено Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 29 березня 1994 р. № 30</i>	Міцура О.А.	
6.4	Здійснення первинного обліку кадастрових відомостей щодо територій та об'єктів природно-заповідного фонду (в межах земельної ділянки парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Басівський», що знаходиться в постійному користуванні СумДУ).	<i>Закон України «Про природно-заповідний фонд України»</i> <i>Стаття 59</i> <u>Витяг:</u> Первинний облік кадастрових відомостей щодо територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється --/-- підприємствами, установами та організаціями, у віданні яких перебувають інші території та об'єкти природно-заповідного фонду, за їх рахунок.	Міцура О.А.	

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 34
СумДУ		Версія 01

6.2. Штрафні санкції за порушення або не виконання вимог екологічного законодавства у сфері утримання та охорони об'єктів природно-заповідного фонду

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Витяг:

Стаття 91. Порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Здійснення в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, а також територій, зарезервованих для наступного заповідання, забороненої господарської та іншої діяльності, порушення інших вимог режиму цих територій та об'єктів, самовільна зміна їх меж, невжиття заходів для попередження і ліквідації негативних наслідків аварій або іншого шкідливого впливу на території та об'єкти природно-заповідного фонду -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від дев'яти до двадцяти чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добытих природних ресурсів чи без такої і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добытих природних ресурсів.

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 35
СумДУ		Версія 01

7. Утримання та охорона зелених насаджень

7.1. Вимоги законодавства у сфері утримання та охорони зелених насаджень

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні	Примітки
1	2	3	4	5
7.1	Дотримання режиму утримання зелених насаджень: • контролювати дотримання технології виконання робіт, правил охорони зелених насаджень підрядними організаціями на об'єктах благоустрою; • розробляти перспективні та пріоритетні напрями розвитку об'єктів благоустрою зеленого господарства; • брати участь у роботі комісій з обстеження зелених насаджень з метою їх знесення.	<i>Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджені Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. №105</i>	Міцура О.А.	
7.2	Виконання процедури видалення зелених насаджень на території населеного пункту.	<i>Закон України «Про благоустрій населених пунктів»</i> <u>Витяг:</u> Видалення зелених насаджень здійснюється на підставі дозволу (ордера) на видалення зелених насаджень у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України (п.3 ст. 28). Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватися підприємствами, установами, організаціями або громадянами в разі, якщо стан таких пошкоджених зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян, а також майну громадян та/або юридичних осіб. (п.4 ст. 28). <i>Порядок видалення зелених насаджень у населених пунктах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1045</i>	Міцура О.А.	

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 36
СумДУ		Версія 01

7.2. Штрафні санкції за порушення або не виконання вимог екологічного законодавства у сфері утримання та охорони зелених насаджень

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Витяг:

Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення в межах населених пунктів та за їх межами, що не віднесені до лісового фонду

Знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарників, газонів, квітників та інших об'єктів озеленення в межах населених пунктів, невжиття заходів для їх охорони, а також самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих ділянок, зайнятих об'єктами озеленення; пошкодження дерев і чагарників за межами населених пунктів, що не віднесені до лісового фонду, або їх незаконна порубка -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб або фізичних осіб - підприємців - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Шкода, заподіяна зеленим насадженням у межах населених пунктів розраховується відповідно до **Такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1999 р. № 559.**

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 37
СумДУ		Версія 01

8. Наукова діяльність

8.1. Вимоги законодавства щодо проведення наукових досліджень та впровадження результатів НДР

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні	Примітки
1	2	3	4	5
8.1	Додержання вимог екологічної безпеки при проведенні наукових досліджень, впровадженні відкриттів, винаходів	Стаття 57 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»	Чорноус А.М.	

8.2. Штрафні санкції за порушення або не виконання вимог щодо проведення наукових досліджень та впровадження результатів НДР

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Витяг:

Стаття 91¹. Невиконання вимог екологічної безпеки у процесі впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речовин і матеріалів

Впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речовин і матеріалів, що не відповідають встановленим нормативам екологічної безпеки та іншим вимогам щодо охорони довкілля, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 38
СумДУ		Версія 01

9. Додаткові вимоги законодавства щодо подання звітності

№	Вимоги	Нормативно-правові акти, що регламентують вимоги	Відповідальні	Примітки
1	2	3	4	5
9.1	Подання статистичного звіту за формою № 1-екологічні витрати (річна)	<i>Наказ Держстату України від 04.04.2024 № 81 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-екологічні витрати (річна) "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища"»</i>	Надання даних до бухгалтерії: Міцура О.А. Петруша О.М. Чорноус А.М. Складання звіту: Барикіна Н.І.	Дані до бухгалтерії надаються відповідно до повноважень, затверджених наказом ректора СумДУ від 29.07.2025 № 0759-I

10. Додаткові штрафні санкції

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Витяг:

Стаття 91⁴. Відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації

Відмова від надання чи несвоєчасне надання за запитами повної та достовірної екологічної інформації, передбаченої законодавством, -

тягне за собою накладення штрафу на службових та посадових осіб від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 91⁵. Порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля

Надання завідомо неправдивих чи неповних відомостей про вплив на довкілля планованої діяльності, порушення встановлених законодавством вимог щодо здійснення оцінки впливу на довкілля, у тому числі порядку інформування громадськості та порядку проведення громадського обговорення і врахування його результатів, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Недотримання під час провадження господарської діяльності, експлуатації об'єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі з видобуванням ресурсів корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, рішення про провадження планованої діяльності та проектах будівництва, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об'єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі з видобуванням корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, а також змін у цій діяльності або подовження строків її провадження - до моменту забезпечення виконання таких екологічних умов -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

МОН України	Вимоги екологічного законодавства щодо діяльності СумДУ	Стор. 39
СумДУ		Версія 01

Додаток 1. Охоронне зобов'язання СумДУ щодо парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Басівський»



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

40030, м. Суми, пров. Громадянський, 1, а/с 24 Тел. 62-90-73, тел./ факс: 62-90-60 e-mail: ecosumy@sm.ukrtel.net

ОХОРОННЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

№ 167 від 27 листопада 2009 року

Відповідно до частини п'ятої статті 53 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" державне управління охорони навколишнього природного середовища в Сумській області передає під охорону заповідний об'єкт

парк – пам'ятку садово - паркового мистецтва місцевого значення

повна назва

«Басівський»

на загальній площі 34,5814 га, з них в межах території, наданій землекористувачу 3,8821 га

оголошений рішенням виконкому Сумської обласної ради

ким, коли, номер рішення

депутатів трудящих від 20.06.1972 № 305

зміни рішенням Сумської обласної ради від 09.07.2009

ким, коли, номер рішення

«Про зміни в мережі об'єктів природно – заповідного фонду області»

з метою збереження унікального природного

комплексу

комплексу чи об'єкту

Заповідний об'єкт розташований в південній околиці м. Суми

місцезнаходження: місцева рада, населений пункт, назва урочища, лісництва, № кварталу, № виділу, назва річки, тощо

і входить до складу природно - заповідного фонду України, який охороняється як національне надбання і є складовою частиною світової системи природних територій та об'єктів, що перебувають під особливою охороною.

Сумський державний університет

підприємство, установа, організація, громадянин

в особі

ректора - Васильєва Анатолія Васильовича

бере під охорону вищеназваний заповідний об'єкт і зобов'язується зберігати його та дотримуватись екологічних вимог при використанні природних ресурсів згідно зі статтею 40 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", а також провести відмежування заповідного об'єкту в натурі, оформлення його природоохоронною наочністю, нанесення на планово - картографічні матеріали.

ЗАПОВІДНИЙ РЕЖИМ

На території заповідного об'єкту забороняється діяльність, яка може спричинити йому шкоду.

Всі роботи по утриманню та реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва здійснюються за розробленим та затвердженим в установленому порядку спеціальним проектом.

На території парку – пам'ятки садово – паркового мистецтва

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- самовільна зміна меж, зайняття або відведення території для інших потреб;
- забруднення та засмічення території парку;
- самовільні рубки та пошкодження дерев і чагарників;
- порушення ґрунтового покриву;
- знищення диких тварин та птахів; розорення та пошкодження їх гнізд, нір;
- розведення вогнищ, спалювання сухої рослинності;
- всі види спеціального водокористування;
- випас худоби та її прогін через територію парку; влаштування літніх таборів сільськогосподарських тварин та пташників.

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ:

- рекреаційне використання території населенням;
- використання території в освітньо-виховних цілях;
- проведення екскурсій, семінарів тощо за погодженням з землекористувачем;
- облаштування місць відпочинку, встановлення малих архітектурних форм;
- санітарні рубки та рубки догляду з підсадкою ідентичних видів за погодженням з Держуправлінням;
- перекопування ґрунту в пристовбурних кругах дерев;
- влаштування доріжок, аншлаків, залуження газонів, створення квіткових композицій;
- заходи по боротьбі з чагарниками та самосівом деревних порід;
- прокладання інженерних комунікацій за проектами, погодженими з Держуправлінням.

Охоронне зобов'язання складено в 3-х примірниках, з яких перші два зберігаються в органах Мінприроди України, третій - у землекористувача.

Відповідно до статті 64 Закону України "Про природно - заповідний фонд України" особи винні, у порушенні заповідного режиму, несуть відповідальність, встановлену законодавством.

Передав під охорону:

В. о. начальника державного управління охорони навколишнього природного середовища в Сумській області

посада
М.П.

Взяв під охорону:

Ректор Сумського державного університету



А.В. Топорков
П.І.Б.

«27» листопада 2009 року

А.В. Васильєв
П.І.Б.

«27» листопада 2009 року

Охоронне зобов'язання зареєстровано в державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Сумській області.